



Provincia de Corrientes
Poder Judicial



EXP 262446/24

"MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES C/ ROMERO JORGE HORACIO S/ APREMIO"

N.º 949

Corrientes, 30 de Octubre de 2.024.

Y VISTOS: estos autos caratulados: *"MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES C/ ROMERO JORGE HORACIO S/ APREMIO" -EXP 262446/24.*

Y CONSIDERANDO:

I) Que en autos se dispuso Autos para Regular Honorarios de la Dra. MILENA EMILIANA SOLEDAD SENA por la actuación que le cupo hasta aquí como apoderada de la parte Actora, acreditando en su caso su condición de Monotributista Cat. A ante la AFIP, en cumplimiento lo dispuesto por Acuerdo N° 18/06 pto. Vigésimo.

II) Atento a la fecha de la actividad profesional desarrollada, la Ley Arancelaria aplicada para la presente regulación es la Ley N° 5822/8.

III) Corresponde regular los honorarios de la procuradora por la labor desplegada, etapa cumplida (Sentencia N.º 1270, del 30 de agosto de 2024) donde se manda a llevar adelante la ejecución y se imponen las costas a la parte ejecutada; misma que se encuentra firme y consentida en los términos del art. 522º del C.P.C. y C.; tomando como base el monto de la presente ejecución, de conformidad con el Art. 23 de la Ley, la cual asciende a \$ 70.080,00.

Que con la aplicación de los arts. 5º, 6º, 7º, 23º, 41º, 44º y cc. de la misma Ley sobre la base regulatoria mencionada, el resultado del cálculo no alcanza el monto mínimo previsto en el art. 7º, en virtud de que el profesional señalado ha actuado en una etapa de las dos previstas en el art. 44º de la Ley Arancelaria citada, por lo que corresponde regular el equivalente al 50% de 10 "jus" (Valor fijado para el "jus"= \$ 26.268,25 –Acuerdo N° 22/24 -Pto. 10- del S.T.J. a partir del (01/09/2024). En función de ello se calcula: a) \$ 26.268,25 x 10 "jus"= \$ 262.682,50; b) el 50% de este importe

es el equivalente a la primera etapa cumplida, igual a **\$ 131.341,25**; al que se le adicionará el porcentaje correspondiente a la procuración conforme lo previsto en el art. 8º, resultando en el consiguiente cálculo: **\$ 131.341,25 + 35% = \$ 45.969,43**; arrojando una suma total de **PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 69/100 (\$ 177.310,69)**

IV) En cualquier caso los honorarios devengarán intereses desde la fecha de la presente y hasta su efectivo pago la tasa prevista en el Art. 56 de la Ley.

Por ello, constancias de autos y de la Ley que la comprende, es que:

RESUELVO:

1) **REGULAR** los honorarios profesionales de la Dra. Milena Emiliana Sena, por su actuación en autos representando a la parte ACTORA y como vencedora en la PRIMERA etapa del proceso en la suma de **PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 69/100 (\$ 177.310,69)**, en un todo de conformidad con lo establecido en la Ley 5822/08; el monto que devengará en cualquier caso será un interés equivalente a la Tasa Activa del Banco Nación Argentina S.A..

2) **NOTIFÍQUESE** por cédula en formato papel conforme art. 109 del C.P.C. y C. o en forma electrónica conforme art. 108º según corresponda, haciéndole saber al profesional interviniente que deberá notificar electrónicamente al I.O.S.A.P., al correo iosapctes@gmail.com, y efectuar el pago del aporte, si correspondiere.

3) **Insértese, regístrese y notifíquese.-**

Fdo. electrónicamente por:
DANIEL EDGARDO BORCHES
Juez Civil y Comercial N.º 1
CORRIENTES



Provincia de Corrientes
Poder Judicial